**18/10/2023** **PLENÁRIO**

**AG.REG. NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 80**
**DISTRITO FEDERAL**

| | |
|---|---|
| **RELATOR** | **: MIN. EDSON FACHIN** |
| **REDATOR DO ACÓRDÃO** | **: MIN. DIAS TOFFOLI** |
| **AGTE.(S)** | : CONFEDERACAO NACIONAL DO SISTEMA FINANCEIRO-CONSIF |
| **ADV.(A/S)** | : GRACE MARIA FERNANDES MENDONCA |
| **ADV.(A/S)** | : SUZANA MARIA FERNANDES MENDONCA |
| **ADV.(A/S)** | : ISABELLA MARIA MARTINS FERNANDES |
| **AGDO.(A/S)** | : PRESIDENTE DA REPÚBLICA |
| **PROC.(A/S)(ES)** | : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO |

## EMENTA

**Agravo regimental em ação declaratória de constitucionalidade. Normas relativas à concessão do benefício da justiça gratuita no âmbito da Justiça do Trabalho. Dispositivos legais cuja interpretação interessa indistintamente a qualquer categoria. Legitimidade ativa. Impossibilidade de exigência de pertinência temática de forma estrita, sob pena de restrição da discussão constitucional apenas aos legitimados universais. Relevância da controvérsia judicial que se afere pela probabilidade de ser suscitada em todos os processos em tramitação na Justiça Laboral. Agravo regimental ao qual se dá provimento.**

1. A exigência da pertinência temática é verdadeira projeção do interesse de agir no processo objetivo, o qual se traduz na necessidade de que exista uma estreita relação entre o objeto do controle e a defesa dos direitos da classe representada pela entidade requerente.

2. Essa orientação, contudo, não deve ser aplicada em situações em que não haja a possibilidade de uma solução parcial, aplicável apenas ao segmento social representado pela parte autora, dada a natureza das normas em discussão, como ocorre no caso dos autos, em que se discute a

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código A842-0E11-13C1-F2BF e senha BFC9-A8E1-F186-81D0

constitucionalidade de normas relativas à concessão do benefício da justiça gratuita no âmbito da Justiça do Trabalho, aplicável a qualquer categoria que venha a demandar na seara trabalhista.

3. Ao se interpretar o requisito da pertinência temática unicamente sob a óptica tradicional, estar-se-ia negando o direito de postular em sede de controle de constitucionalidade a qualquer entidade de classe, haja vista que normas como as que ora se analisam aplicam-se indistintamente em processos em que figurem toda e qualquer categoria profissional ou econômica que demande na Justiça do Trabalho, de modo que nenhuma delas abrangeria a totalidade de interessados na causa. Com efeito, não se poderia, sem o risco de se apequenar o acesso à jurisdição constitucional, condicionar que o questionamento seja trazido à Suprema Corte apenas por um dos legitimados universais.

4. Por outro lado, relativamente à existência de controvérsia judicial relevante, como bem assentou o Ministro **Roberto Barroso** na ADC nº 62, quando se tratar de norma de cunho processual, como ocorre com as regras pertinentes à concessão do benefício da justiça gratuita, o risco de a discussão se multiplicar não é apenas uma possibilidade remota, mas uma probabilidade concreta, tendo em vista que pode ser suscitada por qualquer pessoa, física ou jurídica, que venha a postular na qualidade de reclamante ou reclamado no âmbito dos tribunais e juízos trabalhistas.

5. Agravo regimental ao qual se dá provimento, para que a ação declaratória tenha regular processamento.

## ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em sessão virtual de 6 a 17/10/23, na conformidade da ata do julgamento e nos termos do voto do Ministro Dias Toffoli, redator do acórdão, por maioria de votos, vencidos os Ministros Edson Fachin (Relator), Cármen Lúcia e Cristiano Zanin, os quais negavam provimento ao agravo regimental, em dar provimento ao agravo regimental, a fim de que seja dado regular processamento à



Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código A842-0E11-13C1-F2BF e senha BFC9-A8E1-F186-81D0

presente ação declaratória de constitucionalidade.

Brasília, 18 de outubro de 2023.

Ministro Dias Toffoli
Redator do acórdão



Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código A842-0E11-13C1-F2BF e senha BFC9-A8E1-F186-81D0

**18/10/2023** **PLENÁRIO**

**AG.REG. NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 80**
**DISTRITO FEDERAL**

| | |
|---|---|
| **RELATOR** | **: MIN. EDSON FACHIN** |
| **REDATOR DO ACÓRDÃO** | **: MIN. DIAS TOFFOLI** |
| **AGTE.(S)** | : CONFEDERACAO NACIONAL DO SISTEMA FINANCEIRO-CONSIF |
| **ADV.(A/S)** | : GRACE MARIA FERNANDES MENDONCA |
| **ADV.(A/S)** | : SUZANA MARIA FERNANDES MENDONCA |
| **ADV.(A/S)** | : ISABELLA MARIA MARTINS FERNANDES |
| **AGDO.(A/S)** | : PRESIDENTE DA REPÚBLICA |
| **PROC.(A/S)(ES)** | : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO |

R E L A T Ó R I O

**O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR):** Contra decisão monocrática que negou seguimento à Ação Declaratória de Constitucionalidade, a Confederação Nacional do Sistema Financeiro – CONSIF interpõe agravo regimental, a fim de permitir que a ação seja conhecida.

A decisão assentou que a ação não poderia ser conhecida em virtude da ilegitimidade ativa da CONSIF e da inexistência de controvérsia judicial relevante.

Contra essas razões, a agravante alega ser evidente a sua legitimidade, porque, como entidade sindical de grau superior, as entidades financeiras por ela representadas "vêm sendo reiteradamente demandadas no âmbito da Justiça do Trabalho", sem que se determine a aplicação do art. 790, § 3º e § 4º, da CLT, que condiciona o benefício da justiça gratuita à efetiva comprovação de insuficiência de recursos.

Defende sua legitimidade para o questionamento de normas de incidência geral, tal como já se reconheceu, entre outros, na ADC 62 e na ADC 58.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1D89-9ED2-22D7-6FCD e senha 26E6-80C6-C4AC-0613

Além disso, a agravante sustenta que houve comprovação de controvérsia judicial, porque, na decisões judiciais juntadas, afastou-se a norma legal, sem que houvesse fundamento constitucional idôneo.

Por fim, a manutenção da decisão agravada ampliaria, segundo a agravante, o estado de incerteza sobre as normas objeto da ação.

Com base nesses argumento, requer o provimento do agravo, a fim de que o mérito da ação possa ser julgado.

É, em síntese, o relatório.



Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1D89-9ED2-22D7-6FCD e senha 26E6-80C6-C4AC-0613

**18/10/2023** **PLENÁRIO**

**AG.REG. NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 80**
**DISTRITO FEDERAL**

V O T O

**O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR):** Não assiste razão jurídica à agravante.

A decisão agravada tem o seguinte teor:

> "Trata-se de Ação Declaratória de Constitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pela Confederação Nacional do Sistema Financeiro (CONSIF), tendo por objeto os §§3º e 4º do art. 790 da Consolidação das Leis do Trabalho, na redação dada pela Lei 13.467/2017.
>
> A Requerente afirma que os órgãos da Justiça do Trabalho têm negado a vigência dos §§3º e 4º do art. 790 da CLT, ao aceitarem a mera declaração de hipossuficiência para a concessão do benefício da gratuidade de justiça.
>
> Declara que a concessão da gratuidade de justiça nas causas trabalhistas somente deve ser concedida aos reclamantes que preencham, simultaneamente, os requisitos de percepção salarial igual ou inferior a 40% do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social e de comprovação da insuficiência de recursos para arcar com as custas do processo.
>
> Alega que a exigência de comprovação da insuficiência de recursos para a concessão da gratuidade de justiça está em conformidade com o art. 5º, LXXIV, da Constituição da República.
>
> A CONSIF afirma ser entidade sindical de grau superior, que congrega entidades representativas de instituições financeiras, atuantes em todo o território nacional, possuindo legitimidade ativa para representar os interesses e direitos dos seus representados.
>
> Quanto a pertinência temática, alega que seus

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código CD50-4EA9-C134-F0E5 e senha 8703-858F-1A1B-F80C

representados têm sido demandados em ações trabalhistas nas quais o teor dos §§ 3º e 4º do art. 790 da CLT não foram observados.

Sustenta ser cabível o ajuizamento de ação direta de constitucionalidade, porque há controvérsia judicial relevante sobre a aplicação dos dispositivos objeto da presente ação, evidenciada por decisões conflitantes no âmbito da Justiça do Trabalho.

Aduz que órgãos jurisdicionais da Justiça do Trabalho estão afastando a aplicação dos §§ 3º e 4º do art. 790 da CLT, sem declarar a inconstitucionalidade dos dispositivos, violando a Súmula Vinculante 10 e o art. 97, da Constituição da República (cláusula de reserva de plenário).

Esclarece que o afastamento da legislação tem sido justificado pelo argumento de que a exigência de comprovação da insuficiência de recursos constitui condição mais gravosa à pessoa natural do que a prevista no Código de Processo Civil de 2015. Por esta razão, os órgão jurisdicionais tem afirmado que basta a declaração de hipossuficiência para a concessão da gratuidade, nos termos da Súmula 463, I, do Tribunal Superior do Trabalho.

Aponta que também há decisões que afirmam que a Súmula 463, do TST, restou superada com o advento da Lei 13.467. Dessa forma, após a reforma trabalhista, a mera declaração de hipossuficiência não seria suficiente para a concessão da gratuidade de justiça, sendo necessária a comprovação da insuficiência de recursos, nos termos dos §§ 3º e 4º, do art. 790, CLT.

Argumenta que o objetivo da exigência da comprovação de insuficiência foi dar objetividade e efetividade ao direito à assessoria jurídica integral e gratuita, e que os §§ 3º e 4º, do art. 790, da CLT devem ser aplicados conjuntamente, pois sua aplicação isolada implicaria em declaração velada de inconstitucionalidade.

Afirma que a desconsideração do requisito da comprovação de insuficiência de recursos viabiliza a fruição do



Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código CD50-4EA9-C134-F0E5 e senha 8703-858F-1A1B-F80C

benefício da gratuidade por pessoas que possuem condições de arcar com as custas processuais, desviando a finalidade do instituto da gratuidade, que se destina apenas aos demandantes economicamente vulneráveis.

Declara que a aplicação da regra geral prevista no Código de Processo Civil (art. 99, §§2º e 3º), em detrimento da regra específica, estabelecida pelos §§3º e 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho, viola o princípio da especialidade (art. 769, CLT).

Argumenta que não cabe a alegação de condição menos favorável nem a comparação entre diplomas infraconstitucionais para afastar a aplicação da regra específica da legislação trabalhista, tendo em vista que a Constituição da República assegura a gratuidade de justiça somente àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos.

Cita pesquisa realizada pela Federação Nacional dos Bancos (FENABAN), alegando que tal estudo demonstrou que todos os demandantes que solicitaram a gratuidade de justiça em ações trabalhistas postuladas em face da FENABAN receberam o benefício, e que a maioria deles não preenchia o requisito salarial disposto no §3º do art. 790 da CLT.

Requer:

> "a) a concessão de medida liminar, nos termos do art. 21 da Lei nº 9.868/1999, a fim de que seja imediatamente determinada: a.1) a suspensão da aplicação da Súmula nº 463, I, do Tribunal Superior do Trabalho até o julgamento definitivo da presente ADC;
>
> a.2) a exigência de comprovação da condição de hipossuficiência de recursos, para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça, nos termos dos §§ 3º e 4º do art. 790 da CLT, na qualidade de pressuposto necessário à efetividade do direito assegurado pelo art. 5º, inciso LXXIV, CR/88;
>
> b) no mérito, o julgamento pela procedência do pedido formulado na presente ADC para declarar:
>
> b.1) a constitucionalidade absoluta dos §§ 3º e 4º do art. 790 da CLT, editados em consonância com os direitos



Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código CD50-4EA9-C134-F0E5 e senha 8703-858F-1A1B-F80C

fundamentais de assistência jurídica integral e gratuita (art. 5º, LXXIV, da CR/88), de acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CR/88) e do devido processo legal (art. 5º, LIV, da CR/88), assentando o entendimento de que o benefício da justiça gratuita somente será concedido à parte que efetivamente comprovar a insuficiência de recursos para o pagamento das custas do processo, desde que perceba salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, não bastando a mera declaração de hipossuficiência;

b.2) a invalidade da Súmula nº 463, I, do Tribunal Superior do Trabalho, considerando sua incompatibilidade com as premissas norteadoras da concessão do direito fundamental à assistência jurídica integral e gratuita, de acesso à justiça e do devido processo legal nos termos do art. 5º, incisos LXXIV, XXXV e LIV, da CR/88."

Em parecer (eDoc 94), o Senado Federal afirma a constitucionalidade dos §§3º e 4º, da CLT, porque não foram declarados inconstitucionais no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.766 (Relator Min. Roberto Barroso, Plenário, Publicação 03.05.2022), em que foram analisadas várias das inovações trazidas pela reforma trabalhista ao texto da CLT.

Argumenta que o Supremo Tribunal Federal teria declarado a inconstitucionalidade dos referidos diplomas, por arrastamento, quando analisou as mudanças nas regras de concessão da gratuidade de justiça no âmbito da Justiça do Trabalho.

Assevera que o direito à gratuidade não foi suprimido, apenas regulamentado com o intuito de garantir os direitos de acesso ao judiciário e à prestação jurisdicional efetiva e célere.

Por fim, declara que os §§3º e 4º, da CLT estão em conformidade com a Constituição da República, além de objetivarem a efetividade de outros direitos



Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código CD50-4EA9-C134-F0E5 e senha 8703-858F-1A1B-F80C

constitucionalmente protegidos.

A Advocacia-Geral da União manifestou-se em parecer assim ementado (eDoc 110):

> "Direito Processual do Trabalho. §§ 3º e 4º do artigo 790 da CLT, na redação dada pela Lei nº 13.467/2017 (Reforma Trabalhista) que estabelecem a exigência de comprovação de insuficiência econômica para a concessão do benefício da justiça gratuita. Existência de controvérsia judicial relevante. Súmula 463, item I, do Tribunal Superior do Trabalho. Mérito. O requisito da comprovação de insuficiência está em conformidade com o princípio da eficiência e com os direitos fundamentais de acesso à justiça e à razoável duração do processo (artigos 5º, incisos LXXIV, LXXXIX; e 37, caput da Lei Maior). O deferimento excessivamente permissivo da gratuidade de justiça pode criar distorções e estimular a litigância abusiva, com consequências nocivas para toda a administração da justiça. Por outro lado, a exigência de comprovação de incapacidade econômica evita a utilização indevida desse benefício, sem comprometer o acesso à justiça. Ante o princípio da especialidade (art. 769 da CLT e art. 1º da IN nº 39 do TST), os comandos atacados têm prevalência sobre a disciplina geral do benefício da gratuidade (art. 93 do Código de Processo Civil). Manifestação pela procedência do pedido da requerente."

Com base nestes mesmos argumentos, a Presidência da República pugnou pela procedência da ação (eDoc 99).

A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da ação. Cito a ementa do parecer apresentado (eDoc 113):

> "AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ART. 790, §§ 3º E 4º, DA CLT, NA REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI 13.467/2017. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA E SUPLETIVA DO CÓDIGO



Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código CD50-4EA9-C134-F0E5 e senha 8703-858F-1A1B-F80C

DE PROCESSO CIVIL. ART. 99, § 3º, DO CPC. AUTODECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. OFENSA INDIRETA. AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA JURÍDICA DA CONTROVÉRSIA.

1. As confederações sindicais não têm legitimidade ativa para propositura de ações de controle abstrato de constitucionalidade em face de norma cujo conteúdo dirija-se indistintamente a todos os cidadãos e não apenas às categorias profissionais e econômicas que representam. Precedentes.

2. A pretensão de afastar a regra do art. 99, § 3º, do CPC ' que presume verdadeira a autodeclaração de hipossuficiência ' às causas em trâmite na Justiça do Trabalho implica ofensa meramente indireta ao texto constitucional.

3. Não demonstrado dissídio judicial relevante acerca da constitucionalidade da norma, que evidencie estado de incerteza quanto à presunção de sua constitucionalidade, não há de ser admitido o pedido de declaração de constitucionalidade dos §§ 3º e 4º do art. 790 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.

— Parecer pelo não conhecimento da ação."

Solicitaram ingresso no feito na condição de amici curiae o advogado Fábio de Oliveira Ribeiro; a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino (Contee); o Instituto Mais Cidadania; a Confederação Nacional do Transporte (CNT); a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC); a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (ANAMATRA); a Federação Interestadual dos Trabalhadores e Pesquisadores em Serviços de Telecomunicações (FITRATELP); a Confederação Nacional da Indústria (CNI); o Centro de Assistência Jurídica Gratuita da Universidade Federal Fluminense (CAJUFF) e a Central Única dos Trabalhadores (CUT) (eDocs 40, 44, 51, 60, 75, 81, 86, 105, 115 e 122, respectivamente).

É o relatório. Decido.



Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código CD50-4EA9-C134-F0E5 e senha 8703-858F-1A1B-F80C

A presente ação não deve ser conhecida em razão da ilegitimidade ativa da Confederação Nacional do Sistema Financeiro (CONSIF) e da inexistência de controvérsia judicial relevante.

Nas ações do controle concentrado de constitucionalidade, os legitimados especiais devem preencher os requisitos de procuração específica, abrangência nacional e pertinência temática, para comprovar sua legitimidade ativa.

> "Ementa: PROGRAMA MAIS MÉDICOS. LEI 12.871/2013. CONVERSÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA 621/2013. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES LIBERAIS UNIVERSITÁRIOS REGULAMENTADOS – CNTU. IRREGULARIDADE DO REGISTRO SINDICAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA.
>
> [...]
>
> 2. O amplo rol de legitimados universais do art. 103 da Constituição não se coaduna com o afastamento do necessário vínculo entre o objeto impugnado e as finalidades próprias e específicas da confederação sindical. Ausência de pertinência temática.
>
> 3. Ilegitimidade ativa ad causam reconhecida". (ADI 5037, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, Publicação 29.07.2020)
>
> "EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DO CONVÊNIO ICMS 142/2018. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SUPERMERCADOS (ABRAS). ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. LIAME INDIRETO. AGRAVO DESPROVIDO.
>
> [...]
>
> 2. A comprovação da pertinência temática exige a existência de correlação direta entre os objetivos específicos da entidade e o conteúdo da lei ou ato



Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código CD50-4EA9-C134-F0E5 e senha 8703-858F-1A1B-F80C

normativo impugnado.

3. Agravo regimental conhecido e desprovido". (ADI 6249 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, Publicação 01.12.2022)

Como apontado pelo Procurador-Geral da República, não há pertinência temática entre a legislação questionada e os objetivos específicos da Requerente, uma vez que os §§3º e 4º do art. 790 da Consolidação das Leis do Trabalho são normas de aplicação geral. Dessa maneira, a CONSIF não possui legitimidade ativa para propor a ação.

Além disso, é requisito indispensável para o cabimento da ação direta de constitucionalidade a existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação da norma questionada.

Entende-se como controvérsia judicial relevante o estado de incerteza gerado por divergências sobre a legitimidade de uma lei, colocando em risco a sua presunção de constitucionalidade (BRANCO, Paulo Gustavo Gonet; MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2021).

"EMENTA Agravo regimental em ação declaratória de constitucionalidade. Artigo 2º da Lei Federal nº 13.064, de 30 de dezembro de 2014. Ausência de controvérsia judicial relevante. Agravo a que se nega provimento.

1. O seguimento da ação declaratória pressupõe a existência de dissídio judicial em proporções relevantes acerca da constitucionalidade da norma que gere um estado de incerteza apto a abalar a presunção de constitucionalidade imanente aos atos legislativos. Precedentes: ADC 41, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 17/8/17; ADC 23-AgR, Rel. Min.Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 1/2/16; ADC 19, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe de 29/4/14; ADC 8 MC, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/03.

2. A existência de uma única ação judicial (Ação Civil pública nº 2015.1.1.089140-8), ainda que tenha como escopo a declaração de inconstitucionalidade da norma



Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código CD50-4EA9-C134-F0E5 e senha 8703-858F-1A1B-F80C

questionada, não tem aptidão para constituir controvérsia judicial em proporção relevante. Tampouco detém tal potencialidade a mera concessão, pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, de efeito suspensivo à apelação interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios com o fito de reverter a sentença em que se julgou improcedente a ação civil pública. Embora a referida decisão tenha como efeito prático a suspensão da Lei Federal nº 13.064/2014, não foi ela proferida no contexto de um dissídio judicial de proporções relevantes acerca da constitucionalidade da norma, necessário para a caracterização do requisito previsto no art. 14, inciso III, da Lei nº 9.868/1999.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ADC 40 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, Publicação 21.06.2018)

"Ementa. Direito Constitucional. Agravo regimental em ação declaratória de constitucionalidade. Código Brasileiro de Trânsito. Ausência de controvérsia judicial relevante.

[...]

2. Em decorrência da presunção de validade das leis, a ação declaratória de constitucionalidade tem como pressuposto de admissibilidade a existência de controvérsia judicial relevante sobre a constitucionalidade da norma em análise.

3. Os precedentes apresentados pelo agravante não demonstram controvérsia relevante a respeito da validade do art. 257, § 7º, do CTB, mas somente refletem o entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o referido dispositivo não afasta a possibilidade de acesso ao Judiciário para a comprovação da autoria de infração de trânsito.

4. O recurso não apresenta argumentos aptos a contrapor os fundamentos da decisão agravada, que deve ser mantida.



Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código CD50-4EA9-C134-F0E5 e senha 8703-858F-1A1B-F80C

> 5. Agravo regimental a que se nega provimento". (ADC 68 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, Publicação 03.05.2022)
>
> No caso em análise, verifica-se que não há controvérsia judicial relevante, pois nas decisões apresentadas pela Requerente não houve a declaração de inconstitucionalidade das normas objeto da ação, apenas entendimentos divergentes a respeito da aplicação subsidiária das normas do Código de Processo Civil.
>
> As disputas sobre a aplicação subsidiária do CPC em relação à possibilidade de comprovação da insuficiência de recursos por meio de declaração de hipossuficiência não coloca em risco a presunção de constitucionalidade dos §§3º e 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
>
> Além disso, ressalto que o art. 769 da CLT prevê a aplicação supletiva das normas processuais civis ao processo do trabalho, em caso de omissão, desde que não haja incompatibilidade.
>
> Dessa forma, como o §4º do art. 790 determinou a comprovação da insuficiência de recursos, mas não informou como essa comprovação deveria ocorrer, pode-se, ao menos em tese, entender que o dispositivo foi omisso, e que portanto, é cabível a aplicação subsidiária do CPC, que fornece um meio objetivo de comprovação, evitando que a concessão da gratuidade de justiça fique ao arbítrio do juiz.
>
> Ante o exposto, com fundamento no art. 15 da Lei 9.868/99, não conheço da presente ação declaratória de constitucionalidade, em razão da ilegitimidade ativa da parte requerente e da inexistência de controvérsia judicial relevante."

A decisão merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Não se desconhece que, em 2021, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou a legitimidade da CONSIF para requerer a declaração de constitucionalidade de norma que contém requisitos para a edição e alteração de enunciados de jurisprudência trabalhista:



Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código CD50-4EA9-C134-F0E5 e senha 8703-858F-1A1B-F80C

> "EMENTA: Direito processual constitucional. Ação declaratória de constitucionalidade. Legitimidade ativa. Pertinência temática. 1. Ação declaratória de constitucionalidade do art. 702, I, f e §§ 3° e 4°, da CLT, que versa sobre a competência do Pleno do Tribunal Superior do Trabalho – TST para estabelecer ou alterar súmulas e outros enunciados de jurisprudência uniforme. 2. Há vínculo de pertinência temática na hipótese em que confederações sindicais patronais objetivam a declaração de constitucionalidade de norma que contém requisitos para a edição e alteração de enunciados de jurisprudência trabalhista. 3. Agravo interno a que se dá provimento."
>
> (ADC 62 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 27/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-198 DIVULG 04-10-2021 PUBLIC 05-10-2021)

No mesmo sentido, também se reconheceu a legitimidade da mesma entidade para requerer a declaração de constitucionalidade das normas que dispunham sobre a correção monetária dos débitos judiciais na justiça do trabalho:

> "EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF.



Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código CD50-4EA9-C134-F0E5 e senha 8703-858F-1A1B-F80C

APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que



Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código CD50-4EA9-C134-F0E5 e senha 8703-858F-1A1B-F80C

a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação



Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código CD50-4EA9-C134-F0E5 e senha 8703-858F-1A1B-F80C

> rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes."
>
> (ADC 58, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 06-04-2021 PUBLIC 07-04-2021)

Observo, porém, que o presente caso guarda especificidades. É que ele não envolve nenhum direito material dos representados da entidade e, diferente do que se decidiu na ADC 62, onde se reconheceu que a CONSIF era substancialmente atingida pelos efeitos da norma, nesta ADC 80 nem sequer os efeitos atingem as representadas. O que se objetiva, em essência, é, por meio de uma suposta interpretação inconstitucional, afastar um modo de se garantir o direito de acesso à justiça.

Levado às últimas consequências o argumento deduzido pela agravante, esta Corte teria que admitir sua legitimidade também para



Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código CD50-4EA9-C134-F0E5 e senha 8703-858F-1A1B-F80C

questionar as normas do Código de Processo Civil que cuidam da justiça gratuita, o que acabaria por elidir a distinção, longamente estabelecida na jurisprudência deste Tribunal, entre legitimados universais e especiais.

Além disso, a controvérsia trazida pela CONSIF não alcança estatura constitucional, eis que as interpretações tidas por inconstitucionais limitaram-se a reconhecer a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, não a prevalência de suas normas.

De fato, a controvérsia não reside num aparente conflito de normas, mas na interpretação correta do sintagma "comprovar insuficiência de recursos".

No entender da agravante, a norma é de interpretação unívoca, exigindo-se que o benefício da justiça gratuita seja efetivamente demonstrado pela parte. Já as decisões que em tese justificariam a controvérsia partem da ambiguidade do sintagma para reconhecer que a declaração, feita nos moldes do art. 99, § 1º, do CPC, basta para a concessão do benefício.

Não se trata, portanto, de afastamento de norma por suposta inconstitucionalidade, mas apenas de interpretação infraconstitucional a cargo dos tribunais brasileiros, sendo certo que a interpretação infraconstitucional da legislação não desafia a ação de inconstitucionalidade.

Por essas razões, mantenho a decisão agravada e desprovejo o agravo regimental.

É como voto.



Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código CD50-4EA9-C134-F0E5 e senha 8703-858F-1A1B-F80C

**18/10/2023** **PLENÁRIO**

**AG.REG. NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 80**
**DISTRITO FEDERAL**

| | |
|---|---|
| **RELATOR** | **: MIN. EDSON FACHIN** |
| **REDATOR DO ACÓRDÃO** | **: MIN. DIAS TOFFOLI** |
| **AGTE.(S)** | : CONFEDERACAO NACIONAL DO SISTEMA FINANCEIRO-CONSIF |
| **ADV.(A/S)** | : GRACE MARIA FERNANDES MENDONCA |
| **ADV.(A/S)** | : SUZANA MARIA FERNANDES MENDONCA |
| **ADV.(A/S)** | : ISABELLA MARIA MARTINS FERNANDES |
| **AGDO.(A/S)** | : PRESIDENTE DA REPÚBLICA |
| **PROC.(A/S)(ES)** | : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO |

## VOTO

**O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:**

Trata-se de agravo regimental em ação declaratória de constitucionalidade interposto contra decisão monocrática mediante a qual o Ministro **Edson Fachin** não conheceu da ação por considerar ausentes a legitimidade ativa **ad causam** da Confederação Nacional do Sistema Financeiro (CONSIF) e controvérsia judicial relevante que autorizasse o trânsito do pleito.

Na sessão virtual iniciada em 6 de outubro de 2023, o nobre Relator traz a julgamento agravo regimental em que profere voto mantendo a negativa de conhecimento da ação pelos mesmos fundamentos.

Peço vênia para **dissentir de Sua Excelência** no que **diz respeito ao conhecimento da ação**.

Inicialmente, reconheço que esta Corte tem sido firme na compreensão de que as entidades de classe e as confederações sindicais somente podem lançar mão das ações de controle concentrado quando têm em mira normas jurídicas que digam respeito aos interesses típicos da classe representada (cf. ADI nº 3.906/DF-AgR, Rel. Min. **Menezes Direito**, DJe de 5/9/08). Esse entendimento, por repousar sobre a mesma

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 4648-DF1A-4B1A-4B3E e senha 8A82-39CF-9B5A-B094

**ratio**, também se aplica aos sindicatos patronais, como se dá no presente caso.

De fato, a exigência da pertinência temática é verdadeira projeção do interesse de agir no processo objetivo, o qual se traduz na necessidade de que exista uma estreita relação entre o objeto do controle e a defesa dos direitos da classe representada pela entidade requerente.

Contudo, entendo que essa orientação não deva ser aplicada à presente hipótese, pois, em situações como a posta nos autos, não há a possibilidade de uma solução parcial, dada a natureza mesma das normas objeto desta ação.

**In casu**, pretende-se a declaração de constitucionalidade de **normas constantes da Consolidação das Leis do Trabalho relativas à concessão do benefício da justiça gratuita**, cuja aplicação, segundo alega a agravante, tem sido afastada pelas cortes laborais.

Ao se interpretar o requisito da pertinência temática unicamente sob a óptica tradicional, **estar-se-ia negando o direito de postular em sede de controle de constitucionalidade a qualquer entidade de classe**, haja vista que normas como as que ora se analisam se aplicam indistintamente em processos em que figurem toda e qualquer categoria profissional ou econômica que demande na Justiça do Trabalho.

Conforme antecipei acima, **o caso não permite uma solução parcial**, pois **a correta interpretação dos dispositivos ora examinados não interessa apenas a determinado segmento. Assim, não se poderia, sem o risco de apequenar o acesso à jurisdição constitucional, condicionar que o questionamento seja trazido a esta Corte apenas por um dos legitimados universais**.

Em **ações diretas de inconstitucionalidade**, este Tribunal já manifestou que a exigência de pertinência temática não deve impedir, quando o vício de inconstitucionalidade for idêntico para todos os seus destinatários, o amplo conhecimento da ação, nem a declaração de inconstitucionalidade da norma, para além do âmbito dos indivíduos representados pela entidade requerente.

Foi o que ocorreu na ADI nº 15/DF, Rel. Min. **Sepúlveda Pertence**, DJ



Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 4648-DF1A-4B1A-4B3E e senha 8A82-39CF-9B5A-B094

de 31/9/07, em que a Corte declarou a inconstitucionalidade do art. 9º da Lei nº 7.689/88, o qual mantinha em vigor a contribuição para o FINSOCIAL. A decisão beneficiou todos os potenciais contribuintes do tributo, e não apenas a classe representada pela entidade requerente (a Confederação das Associações de Microempresas do Brasil), até porque, segundo entendimento da Corte, inconstitucional era a manutenção do FINSOCIAL para quaisquer contribuintes, não havendo nenhuma especificidade relativa às microempresas. A inconstitucionalidade era, portanto, essencialmente a mesma para todos.

Do mesmo modo se posicionou o Supremo Tribunal Federal em processo de **minha relatoria em que se questionava a constitucionalidade de dispositivos relativos à fixação de piso salarial, superando-se, ante o caráter das normas atacadas, a necessidade de uma aderência estrita entre seu conteúdo e os objetivos institucionais da parte autora para fins de conhecimento da ação. Nesse sentido**:

> "EMENTA Ação direta de inconstitucionalidade. Lei complementar estadual que fixa piso salarial para certas categorias. **Pertinência temática. Conhecimento integral da ação. Direito do trabalho.** Competência legislativa privativa da União delegada aos Estados e ao Distrito Federal. Lei Complementar federal nº 103/2000. Alegada violação ao art. 5º, caput (princípio da isonomia), art. 7º, V, e art. 114, § 2º, da Constituição. Inexistência. Atualização do piso salarial mediante negociação coletiva com a participação do 'Governo do Estado de Santa Catarina'. Violação ao princípio da autonomia sindical. Inconstitucionalidade formal. Procedência parcial. 1. A exigência de pertinência temática não impede, quando o vício de inconstitucionalidade for idêntico para todos os seus destinatários, o amplo conhecimento da ação nem a declaração de inconstitucionalidade da norma para além do âmbito dos indivíduos representados pela entidade requerente. Conhecimento integral da ação direta ajuizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). 2. (...) 8. Ação direta de inconstitucionalidade



Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 4648-DF1A-4B1A-4B3E e senha 8A82-39CF-9B5A-B094

> julgada parcialmente procedente" (ADI nº 4.364, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/11).

Embora o caso dos autos consista em **ação declaratória de constitucionalidade**, trata-se de situação análoga às que foram citadas anteriormente.

Decerto que, diante da **natureza dúplice das ações do controle concentrado**, bem como em face da causa de pedir aberta, nada impede que, em uma ação declaratória de constitucionalidade de norma, se reconheça sua inconstitucionalidade ou de alguma interpretação que os tribunais pátrios lhe confiram, de modo que os precedentes também se aplicam ao caso em liça.

Registro, ainda, o fato de que a Confederação Nacional do Sistema Financeiro (**CONSIF) já foi admitida a postular em processos objetivos de controle de constitucionalidade de normas junto a este Tribunal**.

A título de exemplo, cito a **ADC nº 62**, na qual a CONSIF, a Confederação Nacional do Turismo (CNTUR) e a Confederação Nacional do Transporte (CNT) ajuizaram ação declaratória de constitucionalidade em face do art. 702, inciso I, alínea **f** e §§ 3º e 4º, da **Consolidação das Leis do Trabalho**, versando sobre a competência do Pleno do Tribunal Superior do Trabalho (TST) para estabelecer ou alterar súmulas e outros enunciados de jurisprudência uniforme.

Na ocasião, o então Relator, Ministro **Ricardo Lewandowski**, havia se manifestado pelo não conhecimento da ação, mas prevaleceu na Corte o entendimento do Ministro **Roberto Barroso,** o qual, em voto divergente, asseverou o seguinte:

> "Em primeiro lugar, as requerentes são atingidas substancialmente pelos efeitos da norma, uma vez que enunciados de jurisprudência aprovados na forma do art. 702 da CLT se aplicam a todos os casos em que presente igual discussão de direito. **Em se tratando de norma de natureza processual, o rol de potenciais atingidos é, por natureza, mais amplo, aplicando-se a qualquer pessoa, física ou jurídica, que**



Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 4648-DF1A-4B1A-4B3E e senha 8A82-39CF-9B5A-B094

> **venha a atuar como sujeito em determinada relação processual trabalhista.**
>
> **Há, portanto, vínculo de pertinência temática na hipótese em que confederações sindicais patronais objetivam a declaração de constitucionalidade de norma** que contém requisitos para a edição e alteração de enunciados de jurisprudência trabalhista. Assim como os trabalhadores, os empregadores se sujeitam aos entendimentos consolidados pela Justiça do Trabalho.
>
> **Em segundo lugar, restringir o questionamento de normas processuais trabalhistas aos legitimados universais corresponderia a uma limitação injustificada do controle concentrado**, principalmente no caso de ações que visam à declaração da constitucionalidade de atos normativos, hipótese em que a presunção de validade opera a favor da norma" (Tribunal Pleno, DJe de 5/10/21).

Do mesmo modo, o Ministro **Gilmar Mendes**, Relator da ADC nº 58, em que se discutia a correção monetária dos depósitos recursais e débitos judiciais no âmbito da **Justiça do Trabalho**, assentou estarem "**satisfeitos os requisitos de legitimidade da CONSIF para a propositura da ADC 58**", ocasião na qual foi acompanhado pelo Plenário da Corte (DJe de 7/4/21).

Ademais, relativamente à **existência de controvérsia judicial relevante**, como bem assentou o Ministro **Roberto Barroso** na já citada ADC nº 62, quando se tratar de **norma de cunho processual**, como ocorre com as regras pertinentes à concessão do benefício da justiça gratuita, o risco de a discussão se multiplicar não é apenas uma possibilidade remota, mas uma probabilidade concreta, tendo em vista que pode ser suscitada por qualquer pessoa, física ou jurídica, que venha a postular na qualidade de reclamante ou reclamado no âmbito dos tribunais e juízos trabalhistas.

Por outro lado, a correta interpretação acerca da concessão do benefício da justiça gratuita na Justiça do Trabalho pode envolver a necessidade de equalizar importantes garantias fundamentais, como o



Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 4648-DF1A-4B1A-4B3E e senha 8A82-39CF-9B5A-B094

acesso à jurisdição e a defesa dos necessitados, com a própria viabilidade do sistema de Justiça, motivos pelos quais entendo que se deva permitir o regular trânsito desta ação declaratória.

Posto isso, **dou provimento ao presente agravo regimental,** a fim de que seja dado regular processamento à presente ação declaratória de constitucionalidade.

É como voto.



Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 4648-DF1A-4B1A-4B3E e senha 8A82-39CF-9B5A-B094

**18/10/2023** **PLENÁRIO**

**AG.REG. NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 80**
**DISTRITO FEDERAL**

| | |
|---|---|
| **RELATOR** | **: MIN. EDSON FACHIN** |
| **REDATOR DO ACÓRDÃO** | **: MIN. DIAS TOFFOLI** |
| **AGTE.(S)** | : CONFEDERACAO NACIONAL DO SISTEMA FINANCEIRO-CONSIF |
| **ADV.(A/S)** | : GRACE MARIA FERNANDES MENDONCA |
| **ADV.(A/S)** | : SUZANA MARIA FERNANDES MENDONCA |
| **ADV.(A/S)** | : ISABELLA MARIA MARTINS FERNANDES |
| **AGDO.(A/S)** | : PRESIDENTE DA REPÚBLICA |
| **PROC.(A/S)(ES)** | : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO |

V O T O VOGAL

**O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES:**

Ementa : Direito processual constitucional. Ação declaratória de constitucionalidade. Legitimidade ativa. Pertinência temática. Controvérsia judicial relevante.
1. Ação declaratória de constitucionalidade que tem como objeto os §§3º e 4º do art. 790 da CLT, que disciplinam a concessão do benefício da gratuidade de justiça no âmbito da Justiça do Trabalho.
2. Há vínculo de pertinência temática. A confederação sindical patronal objetiva a declaração de constitucionalidade com a demonstração da existência de diversas decisões da Justiça do Trabalho acerca da aplicação da norma e que afetam diretamente entidades representadas.
3. Demonstração de controvérsia judicial relevante.
4. Agravo regimental a que se dá provimento.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1F9B-7D2F-4786-4D81 e senha 027B-7E01-EF71-74E6

Trata-se de Agravo Regimental na Ação Declaratória de Constitucionalidade 80. O recurso foi interposto pela Confederação Nacional do Sistema Financeiro – CONSIF, Requerente da ação.

A decisão agravada assentou que a presente ação não poderia ser conhecida em virtude da ilegitimidade ativa da Requerente, bem como pela inexistência de controvérsia judicial relevante.

A presente ADC 80 tem como objeto os §§3º e 4º do art. 790 da CLT. Eis o teor:

> *Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de Direito, nos Tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. (Redação dada pela Lei nº 10.537/2002)*
> *(...)*
> *§ 3o É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. (Redação dada pela Lei nº 13.467/2017)*
> *§ 4o O benefício da justiça gratuita será concedido à parte que comprovar insuficiência de recursos para o pagamento das custas do processo.(Redação dada pela Lei nº 13.467/2017)*

A controvérsia constitucional refere-se à aceitação de mera declaração de hipossuficiência para a concessão do benefício da gratuidade de justiça no âmbito da Justiça do Trabalho.

O Requerente alega, em síntese, que a gratuidade de justiça nas causas trabalhistas somente deve ser concedida aos reclamantes que preencham, simultaneamente, os requisitos de percepção salarial igual ou



Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1F9B-7D2F-4786-4D81 e senha 027B-7E01-EF71-74E6

inferior a 40% do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social e de comprovação da insuficiência de recursos para arcar com as custas do processo.

O eminente Ministro Relator EDSON FACHIN não conheceu da presente ação em razão da ilegitimidade ativa da Confederação Nacional do Sistema Financeiro – CONSIF, por ausência de pertinência temática, e da inexistência de controvérsia judicial relevante.

A referida decisão do Ministro Relator, objeto do presente Agravo Regimental, foi mantida por seus próprios fundamentos, com desprovimento do recurso.

Peço vênia ao eminente Ministro Relator para divergir.

No que se refere à legitimidade da Confederação Nacional do Sistema Financeiro – CONSIF, verifico ser entidade sindical de grau superior, que congrega entidades representativas de instituições financeiras, atuantes em todo o território nacional. Não há dúvida de que se trata de legitimado especial, sendo imprescindível a demonstração de pertinência temática.

A legislação objeto da presente ação dispõe acerca da concessão do benefício da justiça gratuita no âmbito da Justiça do Trabalho. O suprimento da pertinência temática exige a demonstração de uma correlação entre os objetivos da entidade e o objeto da ação. Há de ser demonstrada a referibilidade a ser observada entre o conteúdo do ato normativo impugnado e os seus objetivos institucionais. Por certo, não se admitem meras alegações genéricas, a ponto de lhe conferir uma legitimação ampliada.

A Agravante representa o interesse das entidades financeiras e assemelhadas, tendo demonstrado a existência de diversas decisões da Justiça do Trabalho acerca da aplicação da norma e que afetam diretamente entidades representadas. Em sede recursal, há o seguinte registro feito pela Agravante:

*"Até o ajuizamento da presente ação declaratória, de 538*



Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1F9B-7D2F-4786-4D81 e senha 027B-7E01-EF71-74E6

> *ações trabalhistas nas quais a FENABAN foi demandada, em 537 restou concedido o benefício da justiça gratuita, em causas cujos valores variaram entre R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) e R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), conforme demonstrado na inicial."*

A questão acerca da pertinência temática envolvendo a própria Agravante, em caso assemelhado, foi objeto de julgamento na Ação Declaratória 62. Naquela oportunidade, tratava-se da constitucionalidade de norma que contém requisitos para a edição e alteração de enunciados de jurisprudência trabalhista.

> "EMENTA: Direito processual constitucional. Ação declaratória de constitucionalidade. Legitimidade ativa. Pertinência temática.
> 1. Ação declaratória de constitucionalidade do art. 702, I, f e §§ 3° e 4°, da CLT, que versa sobre a competência do Pleno do Tribunal Superior do Trabalho – TST para estabelecer ou alterar súmulas e outros enunciados de jurisprudência uniforme.
> 2. Há vínculo de pertinência temática na hipótese em que confederações sindicais patronais objetivam a declaração de constitucionalidade de norma que contém requisitos para a edição e alteração de enunciados de jurisprudência trabalhista.
> 3. Agravo interno a que se dá provimento."
> (ADC 62 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 27/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-198 DIVULG 04-10-2021 PUBLIC 05-10-2021)

Na presente ADC 80, a Agravante bem demonstrou que o corpo de entidades por ela representado sofre reflexos diante da aplicação da



Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1F9B-7D2F-4786-4D81 e senha 027B-7E01-EF71-74E6

norma quando da concessão de benefícios da justiça gratuita nas causas trabalhistas. Portanto, há a presença da pertinência temática exigida para a caracterização da legitimidade da Requerente.

No que se refere à ausência de controvérsia judicial relevante, a Agravante alega que houve a sua demonstração, diante das decisões apresentadas que, a despeito de não declarar a inconstitucionalidade dos §§3º e 4º do art. 790 da CLT, afastam a sua incidência. Há, por sua vez, referência a decisões que reconhecem a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil que estabelece em seu art 99, § 3º o seguinte: "*Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural*".

A Ação Declaratória de Constitucionalidade encontra-se submetida a pressuposto processual específico, correspondente à existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação de determinados preceitos do ordenamento jurídico. A não demonstração desse requisito inviabiliza o conhecimento da ação.

A existência de decisões judiciais em sentidos diversos pode caracterizar questão afeta à interpretação da legislação, não sendo o controle abstrato adequado para tal resolução. Por outro lado, a existência de decisões que afastam a aplicação da norma, ainda que sem a expressa declaração incidental de sua inconstitucionalidade, conduzem para um cenário diverso. O recurso apresenta extenso rol de decisões, seja pela aplicação dos dispositivos da CLT, seja, em sentido diverso, pelo pelo afastamento. Nesse sentido, a edição da Súmula 463 do Tribunal Superior do Trabalho bem ilustra o grau de incerteza quanto aos efeitos da norma.

> SÚMULA 463 – TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPROVAÇÃO (conversão da Orientação Jurisprudencial nº 304 da SBDI-1, com alterações decorrentes do CPC de 2015) - Res. 219/2017, DEJT divulgado em 28, 29 e 30.06.2017 – republicada - DEJT divulgado em 12, 13 e 14.07.2017. I – A partir de



Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1F9B-7D2F-4786-4D81 e senha 027B-7E01-EF71-74E6

> 26.06.2017, para a concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa natural, basta a declaração de hipossuficiência econômica firmada pela parte ou por seu advogado, desde que munido de procuração com poderes específicos para esse fim (art. 105 do CPC de 2015); II – No caso de pessoa jurídica, não basta a mera declaração: é necessária a demonstração cabal de impossibilidade de a parte arcar com as despesas do processo.

Desse modo, resta evidencia a existência de relevante controvérsia judicial acerca da aplicação dos §§3º e 4º do art. 790 da CLT.

Diante do exposto, peço vênia ao Ministro Relator para dar provimento ao agravo regimental e, reconhecendo a legitimidade ativa da Requerente, bem como a existência de controvérsia judicial relevante, dar seguimento à ação declaratória de constitucionalidade.



Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1F9B-7D2F-4786-4D81 e senha 027B-7E01-EF71-74E6

**PLENÁRIO**

**EXTRATO DE ATA**

**AG.REG. NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 80**
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
**RELATOR : MIN. EDSON FACHIN**
REDATOR DO ACÓRDÃO : MIN. DIAS TOFFOLI
AGTE.(S) : CONFEDERACAO NACIONAL DO SISTEMA FINANCEIRO-CONSIF
ADV.(A/S) : GRACE MARIA FERNANDES MENDONCA (09469/DF)
ADV.(A/S) : SUZANA MARIA FERNANDES MENDONCA (52729/DF)
ADV.(A/S) : ISABELLA MARIA MARTINS FERNANDES (60685/DF)
AGDO.(A/S) : PRESIDENTE DA REPÚBLICA
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO

**Decisão:** O Tribunal, por maioria, deu provimento ao agravo regimental a fim de que seja dado regular processamento à presente ação declaratória de constitucionalidade, vencidos os Ministros Edson Fachin (Relator), Cármen Lúcia e Cristiano Zanin, que negavam provimento ao agravo regimental. Redigirá o acórdão o Ministro Dias Toffoli. Plenário, Sessão Virtual de 6.10.2023 a 17.10.2023.

Composição: Ministros Luís Roberto Barroso (Presidente), Gilmar Mendes, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques, André Mendonça e Cristiano Zanin.

Carmen Lilian Oliveira de Souza
Assessora-Chefe do Plenário

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 15F1-6E76-23A1-E56F e senha C4EF-B460-63E6-0F50